

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2282/2537

นาย สม พร รัตนะ  
บริษัท มินสเตอร์ ( ประเทศไทย )  
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 31

ตามสัญญาจ้างมีข้อตกลงว่า นอกจากโจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนแล้วเมื่อโจทก์จัดหางานตามโครงการมาได้ โจทก์ยังมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนร้อยละ 2.5 ของสินจ้างที่จำเลยได้รับอันเป็นผลงานที่โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างทำมาได้ ย่อมถือได้ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่จ่ายตอบแทนการทำงานโดยตรงแม้ในสัญญาจ้างจะเรียกเงินดังกล่าวว่าโบนัสก็เป็นค่าจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างมีกำหนดเวลา 3 ปี จำเลยจะต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่โจทก์ตามสัญญาในอัตราร้อยละ 2.5 ของสินจ้างในโครงการ คิดเป็นเงินจำนวน 141,151.25 บาท แต่เมื่อถึงกำหนดชำระ จำเลยกลับผิดนัดไม่ชำระให้แก่โจทก์ตามสัญญา รวมเป็นเงินค่าจ้างค้างชำระจำนวน 304,786.25 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 304,786.25 บาท พร้อมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ

15จากต้นเงินจำนวน 163,635 บาท ทุกระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่9 ตุลาคม 2534 เงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 15 จากต้นเงินจำนวน141,151.25 บาท ทุกระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ 21 มกราคม 2536เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระต้นเงินทั้งหมดให้แก่โจทก์ และให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของ ต้นเงินจำนวน 163,635 บาท นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2534 และจากต้นเงินจำนวน 141,151.25 บาท นับแต่วันที่ 13 มกราคม 2536เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ในสัญญาข้อ 6 ไม่ใช่เรื่องการจ่ายเงินค่าจ้างแต่เป็นข้อตกลงในการจ่ายเงินโบนัสซึ่งเป็นเงินรางวัลพิเศษ และข้อตกลงดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวอ้าง โดยเงื่อนไขข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ให้แบ่งการจ่ายเงินโบนัสร้อยละ 2.5 ของมูลค่าโครงการออกเป็น 2 งวด งวดที่ 1ร้อยละ 1.25 ของมูลค่างานโครงการ โดยจะจ่ายให้ล่วงหน้า งวดที่ 2ร้อยละ 1.25 ของจำนวนเงินที่จำเลยได้รับจากผู้ว่าจ้างในรอบปีที่โจทก์ยังเป็นลูกจ้างอยู่ โดยทั้งสองงวดโจทก์ได้รับเงินจากจำเลยไปแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยและเงินเพิ่มให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินโบนัสให้โจทก์จากการจ่ายงวดเดียว เป็นการจ่ายล่วงหน้าให้ถึงหนึ่งเมื่อได้รับโครงการ ส่วนอีกถึงหนึ่งจะจ่ายให้ตามส่วนที่จำเลยได้รับสินจ้างจากเจ้าของโครงการ ซึ่งโจทก์ทราบและถือปฏิบัติตามแล้ว ขณะที่โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยนั้น ยังไม่มีการนำเสนอทางวิชาการและตกลงทำสัญญาตามโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานแบบยั่งยืน จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้นำเสนอโครงการดังกล่าว เงินโบนัสหรือค่าตอบแทนตามฟ้องมิใช่ค่าจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 เพราะมิได้จ่ายให้เป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของ

วันทำงาน และคดียังฟังไม่ได้ว่าจำเลยผิดนัดเมื่อใด จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและเงินเพิ่มให้แก่โจทก์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 31 แต่คดีฟังได้ว่าจำเลยจ่ายค่าตอบแทนตามโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้แก่โจทก์เพียงบางส่วนจำเลยจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนในส่วนที่ยังค้างชำระจำนวน 163,635 บาทให้แก่โจทก์ พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 163,635 บาท ให้แก่โจทก์ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

### โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ตามสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 6 ระบุว่า โจทก์จะได้รับเงิน 40,000 บาท ต่อเดือน เงินโบนัสประจำปีเท่ากับเงินเดือน 1 เดือน และจะมีเงินโบนัสสำหรับการปฏิบัติหน้าที่จ่ายให้แก่โจทก์สำหรับงานใด ๆ ซึ่งโจทก์จัดการให้ได้มาแก่จำเลยด้วยความพยายามของโจทก์เอง โดยจ่ายให้อัตราร้อยละ 2.5 ของสินจ้างของงานนั้น ๆ ฯลฯ ดังนั้น นอกจากโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนแล้ว เมื่อโจทก์จัดหางานตามโครงการมาได้ โจทก์ยังมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนร้อยละ 2.5 ของสินจ้างที่จำเลยได้รับ อันเป็นผลงานที่โจทก์เป็นลูกจ้างหามาได้ย่อมถือได้ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่จ่ายตอบแทนการทำงานโดยตรง แม้ในสัญญาจ้างจะเรียกเงินดังกล่าวว่าโบนัส ก็เป็นค่าจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 แต่เงินค่าจ้างจำนวน 163,635 บาท ที่จำเลยจะต้องจ่ายให้แก่โจทก์ เมื่อฟังไม่ได้ว่าจำเลยผิดนัดเมื่อใด จึงให้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 31 วรรคแรก ส่วนเงินเพิ่มนั้นไม่ปรากฏว่าจำเลยจงใจผิดนัดในการจ่าย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดจ่ายเงินเพิ่มแก่โจทก์ ที่ศาลแรงงานกลางไม่กำหนดให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยแก่โจทก์ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์โจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(สมภาพ โชติกวนิชย์-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2282/2537 วินิจฉัยเรื่อง ค่าจ้างซึ่งมีข้อพิพาทดังนี้<sup>1</sup>. หลักกฎหมาย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2บัญญัติว่า "ค่าจ้าง" หมายความว่า เงินหรือเงินและสิ่งของที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติซึ่งเป็นวันทำงาน หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ และหมายความรวมถึงเงินหรือเงินและสิ่งของที่จ่ายให้ในวันหยุดซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำงานและในวันลาด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนด คำนวณ หรือจ่ายเป็นการตอบแทนในวิธีอย่างไร และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร"<sup>2</sup>. สาระสำคัญของคำว่า ค่าจ้าง ค่าจ้าง ตามข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน นั้น มีองค์ประกอบดังนี้ 2.1 นายจ้างจ่าย 2.2 เป็นรายได้แก่ลูกจ้าง 2.3 เพื่อตอบแทนการทำงาน 2.4 สำหรับการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน ต้องครบ 4 องค์ประกอบจึงเป็นค่าจ้าง ขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่ง ไม่เป็นค่าจ้าง (1) นายจ้างจ่าย คือ นายจ้างเป็นผู้จ่ายให้แก่ลูกจ้าง (1.1) ผู้จ่าย คือ นายจ้าง หากผู้อื่น

เช่น ผู้ให้บริการจ่ายค่าทิปไม่ใช่ค่าจ้าง (1.2) สิ่งที่ย้าย คือ เงินหรือเงินและสิ่งของ  
จ่ายเงินอย่างเดียวกันก็ได้ จ่ายเงินและสิ่งของก็ได้ จ่ายเป็นสิ่งของอย่างเดียวไม่ได้ (2)  
เป็นรายได้แก่ลูกจ้าง คือ ลูกจ้างได้รับสิ่งที่นายจ้างจ่ายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกจ้าง  
หากรับมาแล้วต้องจ่ายต่อไป เช่น รับค่าน้ำมันรถมาแล้ว ต้องนำไปเติมน้ำมัน ไม่ได้  
เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกจ้าง ไม่ใช่ค่าจ้าง สิ่งที่ได้รับนั้นต้องเป็นเงินหรือเงินและสิ่งของ  
หากเป็นบริการความสะดวกสบาย ความบันเทิง เช่น ติดเครื่องปรับอากาศห้อง  
ทำงานให้ชมโทรทัศน์ ให้ขึ้นรถฟรี ไม่ใช่ค่าจ้าง (3) เพื่อตอบแทนการทำงาน คือ ต้อง  
ทำงานจึงจะได้ (3.1) ต้องทำงานจึงจ่าย เช่นเงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพ  
เป็นต้น (3.2) ไม่ทำงานแต่จ่าย คือ กรณีที่มีกฎหมายแรงงานบังคับให้จ่ายก็ถือว่าเป็น  
การตอบแทนการทำงาน เช่น วันหยุด วันลา ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับ  
ให้นายจ้างจ่ายด้วย เงินที่จ่ายในกรณีนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนการทำงานด้วย (3.3)  
การจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการหรือเพื่อจูงใจ ไม่ถือว่าเป็นการตอบแทนการทำงาน  
สวัสดิการ คือ การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น ค่าอาหารค่าที่พัก ค่าทำศพ ค่ารักษา  
พยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร จำหน่ายสินค้าราคาถูก เป็นต้น จูงใจ คือ การจ่ายเงินเพื่อ  
จูงใจให้ลูกจ้างทำงานให้มากให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ ให้ทำงานกับนายจ้างนาน หรือให้  
ลูกจ้างมีความจงรักภักดีกับนายจ้างเช่นเงินโบนัสเบี้ยขยัน เงินบำเหน็จเงินสะสม  
เป็นต้น (4) สำหรับในการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน คือ สิ่งที่ลูกจ้างได้  
จากนายจ้างนั้น ต้องตอบแทนการทำงาน (4.1) ในวันทำงานปกติ คือ วันที่นายจ้าง  
กำหนดให้ทำงานปกติเช่น วันจันทร์-ศุกร์ หากตอบแทนในวันหยุด เช่น ค่าทำงานในวัน  
หยุด ไม่ใช่ค่าจ้าง (4.2) ในเวลาทำงานปกติ คือเวลาที่นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้าง  
ทำงานเป็นปกติเช่น 8-17 นาฬิกา หากทำงานในช่วงนี้เป็นค่าจ้าง หากตอบแทนใน  
การทำงานนอกเวลา หรือ เกินเวลา เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด  
ค่าทำงานเกินเวลา ไม่ใช่ค่าจ้าง กรณีที่ลูกจ้างไม่มีวันเวลาทำงานปกติ เช่น พนักงาน  
ขายเงินที่ได้จากการขาย ไม่ถือว่าเป็นการตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงาน

ปกติ จึงมิใช่ค่าจ้าง 3. เมื่อครบองค์ประกอบ 4 ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ถือว่าเป็น ค่าจ้าง ทั้งนี้ไม่ต้องคำนึงว่า 3.1 เรียกชื่อว่าอะไร 3.2 กำหนดอย่างไร 3.3 คำนวณอย่างไร 3.4 จ่ายโดยวิธีใด 3. เงินโบนัสสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2282/2537 นายจ้างจ่ายเงินโบนัสแก่ลูกจ้าง 2 ประเภท 3.1 เงินโบนัสประจำปี เท่ากับเงินเดือน 1 เดือน เงินดังกล่าวนี้ เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงาน แต่มิได้จ่ายเพื่อตอบแทนสำหรับการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน โดยจ่ายให้เพียงปีละครั้ง เงินโบนัสดังกล่าวจึงมิใช่ค่าจ้าง 3.2 เงินโบนัสสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ จ่ายให้สำหรับงานใด ๆ ซึ่งโจทก์จัดการให้ ได้มาแก่จำเลยด้วยความพยายามของโจทก์เอง โดยจ่ายให้อัตราร้อยละ 2.5 ของสินจ้างที่จำเลยได้รับอันเป็นผลงานที่โจทก์เป็นผู้หามาได้ เงินดังกล่าวนี้เป็นเงินที่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจ่ายให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงาน คือโครงการที่โจทก์จัดการหามาได้ และเป็นผลงานที่โจทก์ได้ปฏิบัติงานในวันเวลาทำงานปกติ ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ครบถ้วน 4 ประการ ตามข้อ 2.1-2.4 ทั้งนี้ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไร คำนวณอย่างไร จ่ายโดยวิธีใด ก็ถือเป็นค่าจ้าง รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์